

OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ VE FRÝDKU-MÍSTKU

Na Poříčí 3206

738 02 Frýdek-Místek

ID datové schránky: 75daib9

Datovou schránkou | V Ospělově dne 29. července 2026

PODATEL	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. ledna 1962
ADRESA	Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6
ID DS	r8u3nhx
SPIS	1 ZN 7061/2026

NALÉHAVÉ DŮKAZNÍ DOPLNĚNÍ A UPOZORNĚNÍ NA PROCESNÍ PAST

žádost o samostatné opatření původních laboratorních a metodických důkazů

Toto podání nenahrazuje ani nerozšiřuje podnět již vedený pod sp. zn. 1 ZN 7061/2026. Jeho jediným účelem je předem zabránit tomu, aby prověření oznámených skutečností bylo fakticky zaměřeno za čekání na vyřízení mé žádosti o informace ze dne 27. července 2026 nebo za převzetí obecného stanoviska policejního pracoviště, jehož vlastní postup má být prověřen.

I. Nová skutečnost a přesné vymezení rizika

Kriminalistický ústav Policie ČR ve sdělení ze dne 25. června 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, výslovně uvedl, že jednotlivá OKTE krajských ředitelství policie si standardní operační postupy vytvářejí sama; jeho metodická stanoviska měla doporučující charakter; nejistoty měření byly ponechány systému kvality každé laboratoře; a způsob odběru reprezentativního vzorku měl být sjednocen již před rokem 2021.

Dne 27. července 2026 jsem proto požádal Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, OKTE Frýdek-Místek, o zpřístupnění konkrétních SOP a navazující validační, kontrolní a archivní dokumentace používané při expertizách konopí z Ospělova v letech 2009–2019. Žádost byla OSZ ve Frýdku-Místku současně zaslána na vědomí právě k tomuto spisu.

Procesní past vznikne, jestliže bude výsledek tohoto informačního řízení považován za náhradu vlastního prověření OSZ: povinný subjekt může dokumenty omezit, odmítnout, označit za neexistující nebo podat pouze obecné vysvětlení; následně by tentýž výsledek mohl být převzat jako důvod, proč další důkazy nebyly opatřeny. Takový kruh by neověřil, jaká konkrétní verze SOP byla použita u jednotlivých vzorků a zda jí odpovídá původní laboratorní dokumentace.

II. Co informační odpověď nemůže nahradit

- oddělené zajištění původních verzí SOP platných v době jednotlivých expertiz;
- zjištění, kterou konkrétní verzi SOP použilo OKTE u každého zkoumání z let 2009–2019;
- porovnání deklarovaného postupu s prvotními laboratorními záznamy, chromatogramy, výpočty a protokoly;
- nezávislé posouzení reprezentativnosti odběru, homogenizace, zacházení s THCA/THC a nejistoty měření;
- zjištění existence, změn, archivace či skartace metodické a validační dokumentace.

Jde o dvě odlišné roviny. Zákon č. 106/1999 Sb. upravuje přístup žadatele k existujícím informacím. Prověření podnětu však vyžaduje, aby příslušný orgán sám postavil najisto rozhodné skutečnosti a nenechal hodnocení správnosti postupu výlučně na pracovišti, jehož činnost je předmětem námitek. Povinnost orgánů veřejné moci poskytnout součinnost orgánům činným v trestním řízení plyne z § 8 odst. 1 trestního řádu; dozorové oprávnění

státního zástupce vyžadovat od policejního orgánu spisy, dokumenty, materiály a zprávy upravuje § 157 odst. 2 trestního řádu.

III. Konkrétní důkazy, které je třeba opatřit samostatně

1. Všechny verze SOP OKTE Frýdek-Místek používané v letech 2009–2019 při stanovení obsahu THC v konopí, včetně změnových listů, účinnosti a schvalovací stopy.
2. Dokumentaci ke konkrétním expertizám konopí odebraného v Ospělově: označení vzorků, protokoly o odběru a příjmu, pracovní listy, vážení, homogenizaci a přípravu vzorku, chromatogramy, kalibrační záznamy, výpočty, kontrolní měření a úplné výstupy.
3. Validační a verifikační dokumentaci analytických metod, stanovení mezí detekce a kvantifikace, návaznosti měření a nejistoty měření.
4. Dokumenty upravující odběr reprezentativního vzorku, homogenizaci a způsob stanovení THC a THCA, včetně metodických stanovisek KÚ předaných OKTE.
5. Zprávy z metodických kontrol, odborných výjezdů, auditů a mezilaboratorních zkoušek vztahujících se k OKTE Frýdek-Místek a dané metodě.
6. Spisové a archivní záznamy ke každému chybějícímu dokumentu, zejména skartační znak a lhůtu, datum a protokol skartačního řízení nebo přesné označení archivu.

IV. Požadovaný procesní postup

Žádám, aby OSZ ve Frýdku-Místku v mezích své zákonné působnosti:

1. nečekalo pouze na výsledek žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. a založení informační odpovědi nepovažovalo za opatření rozhodných důkazů;
2. bezodkladně zajistilo výše označenou dokumentaci přímo od jejích držitelů a uchovalo její úplnost, původ a časové zařazení;
3. vyžádalo ke každé expertize identifikaci skutečně použité verze SOP, nikoli pouze nynější obecný popis praxe;
4. zajistilo, aby správnost postupu nebyla hodnocena výlučně samotným OKTE Frýdek-Místek nebo metodicky zainteresovaným KÚ;
5. porovnálo deklarované SOP s prvotními laboratorními daty a s obsahem jednotlivých odborných vyjádření či znaleckých výstupů;
6. vyrozumělo mne, jaké konkrétní úkony byly ve spise provedeny, které dokumenty byly opatřeny a kdo jejich úplnost a odborný význam posoudí.

V. Naléhavost a zabránění předem uzavřenému kruhu

Předmětem podnětu nejsou abstraktní metodické úvahy, ale postupy použité při opakovaných zásazích a trestních řízeních v letech 2009–2019. Současně probíhá pěstební rok 2026 a dne 12. července 2026 jsem soudu a Policii ČR preventivně nabídl součinnost a požádal o použití mírnějších prostředků před případným dalším zásahem v Ospělově. Včasně zajištění původních metodických a laboratorních podkladů je proto důležité nejen pro zpětné posouzení, ale i pro předvídatelnost současného postupu.

OSZ je nyní předem označen konkrétní důkazní zdroj, jeho držitel, časové období i význam. Pozdější závěr, že podklady nebyly k dispozici, proto nemůže být založen pouze na tom, co prověřované policejní pracoviště dobrovolně poskytne žadateli v informačním řízení. Právě samostatné opatření původní dokumentace může zabránit dalšímu článku dlouhodobě namítaného vzorce: podání je postoupeno k orgánu, jehož vlastní postup je zpochybněn, tento orgán poskytne obecné vyjádření a ostatní orgány je bez ověření převezmou.

VI. Návrh vyřízení

Žádám o založení tohoto podání ke sp. zn. 1 ZN 7061/2026, o jeho posouzení společně s podnětem postoupeným KSZ v Ostravě a o stručné sdělení, zda OSZ označené důkazy samo vyžádalo, případně jaký jiný konkrétní a nezávislý postup k jejich opatření zvolilo. Nežádám předem určit výsledek prověření; žádám zabránit tomu, aby výsledek vznikl bez opatření důkazů, které mohou jediné ověřit správnost tvrzení prověřovaného pracoviště.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

Edukativní konopná klinika

Přílohy

1. Žádost KŘP Moravskoslezského kraje – OKTE Frýdek-Místek ze dne 27. 7. 2026 je již obsažena ve spisu.
2. Sdělení Kriminalistického ústavu ze dne 25. 6. 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM.
3. Vyrozumění OSZ Prostějov ze dne 28. 7. 2026, č. j. ZN 4/2026-6 (vrácení metodické otázky Kriminalistickému ústavu).
4. Preventivní podání OS Prostějov a Policii ČR ze dne 12. 7. 2026 – **pouze k doložení aktuální naléhavosti.**